

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אליהו רביבו
דני דנון
צביקה פוגל
אלי דלל
משה סעדה
יוסף טייב
לימור סון הר מלך
אוהד טל
אוריאל בוסו

2015/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובות וזכויות חברי מועצה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 125 ד 1. בפקודת העיריות¹, אחרי סעיף 125 ג יבוא :

"גמול בעד 125 ד. (א) בסעיף זה –

השתתפות בישיבות

והחזר הוצאות

לחברי מועצה

"ועדה" – ועדה שמועצה של עירייה מחויבת

להקים לפי פקודה זו ;

"חבר מועצה" – חבר מועצה שאינו מקבל שכר

ותנאי שירות מקופת העירייה.

(ב) חבר מועצה יהיה זכאי לקבל גמול מקופת

העירייה בעד השתתפותו בישיבות המועצה

ובישיבות ועדה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

(ג) חבר מועצה יהיה זכאי לקבל מקופת העירייה החזר הוצאות שהוציא לשם מילוי תפקידיו וסמכויותיו.

(ד) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע את הסכומים שישולמו לחברי מועצה כגמול בעד השתתפות בישיבות, וכן את התנאים לתשלום סכומים אלה ולתשלום החזר הוצאות כאמור בסעיף קטן (ג), ואת אופן התשלום; בתקנות לפי סעיף קטן זה יכול שייקבעו בין היתר –

(1) שיעורים שונים של גמול בעד השתתפות בישיבות שישולמו לחברי מועצה בהתאם למספר התושבים ומספר חברי המועצה בעירייה שבה הם מכהנים כחברי מועצה;

(2) שיעורים שונים של גמול בעד השתתפות שישולמו ליושב ראש של ועדה;

(3) מספר מרבי של כלל הישיבות בשנת כספים שבהן השתתף חבר מועצה ושבעדן יקבל גמול השתתפות בישיבות;

(4) סכום מרבי שישולם לחבר מועצה בכל חודש בהחזר הוצאות לפי סעיף קטן (ג)."

- | | | |
|------------------------------|----|---|
| תיקון פקודת המועצות המקומיות | 2. | בפקודת המועצות המקומיות ² , בסעיף 34א, במקום "וסעיפים 142א" יבוא "וסעיפים 125ד, 142א" |
| תקנות ראשונות | 3. | תקנות ראשונות לפי סעיף 125ד(ד) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. |
| תחילה | 4. | תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024). |

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

הוראות מעבר 5. על אף האמור בסעיף 125ד לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, עד לסוף שנת הכספים שלאחר תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, כספי הגמול לפי חוק זה ימומנו מאוצר המדינה; השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע כי גם בתום התקופה האמורה ימומנו כספי הגמול, כולם או חלקם, מאוצר המדינה, בכל הרשויות המקומיות או בחלקן, והכול כפי שיקבע.

ד ב ר י ה ס ב ר

בעוד ראשי הרשויות המקומיות בישראל וחלק מסגניהם זכאים לשכר, שאר חברי המועצה פועלים על בסיס התנדבותי לחלוטין, וזכאים ל"סל שירותים" בסיסי בלבד (למשל שירותי משרד).

גמול כספי לחברי מועצות ברשויות המקומיות הוא הכרחי על מנת לשפר את תפקודם של חברי המועצות בפרט ואת הדמוקרטיה המקומית בכלל. חוות דעת של המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא מתן תגמול לחברי מועצות ברשויות מקומיות מצביעה על כך שללא תגמול לחברי המועצה, הם נפגעים כלכלית ממילוי תפקידם, וזמינותם אליו פעמים רבות נמוכה. מציאות זו יוצרת חסם כלכלי בפני המועמדים לתפקיד זה, הפוגע בשוויון הזדמנויות להיבחר. הסקירה אף מצביעה כי מתן סוג כלשהו של גמול לחברי מועצות מקומיות הוא הנורמה המקובלת במדינות דמוקרטיות בעולם.

הצעת החוק הנוכחית מבקשת לתקן מצב לקוי זה, ולהעניק לחברי מועצה בעיריות ובמועצות מקומיות גמול כספי. הגמול יהיה אחיד לכל חברי המועצה באותה מועצה (מלבד ראש הרשות וסגנים בשכר). הגמול ישלב בין החזר הוצאות לבין תשלום על בסיס השתתפות בישיבות מועצה ובישיבות וועדה של המועצה. תשלומים אלו יכולים להשתנות לפי היחס בין מספר חברי המועצה למספר התושבים – יחס המשקף במידה מסוימת את עומס המשימות המוטל על חבר המועצה, ולפי תפקידו של חבר המועצה כראש ועדה של המועצה – תפקיד המטיל עליו עומס עבודה נוסף. מדיניות התשלומים תיקבע על ידי שר הפנים.

עקרונית, כפי שנהוג בדמוקרטיות אחרות, הרשות המקומית היא שצריכה לממן את הגמול הכספי. עם זאת, מוצע שבשלוש השנים הראשונות משרד הפנים הוא שיתקצב את הגמול. הסיבה היא שבישראל לא נהוג כיום גמול כספי כלשהו לחבר מועצה, ויש להניח שרשויות מקומיות רבות יתקשו לממן הוצאה זו בעצמן. לפיכך מוצע שבשלוש השנים הראשונות לאחר כניסת החוק לתוקף, המדינה תעביר לרשויות את המימון עבור חברי המועצה. במהלך תקופה זו יוכל משרד הפנים לגבש תכנית הדרגתית למעבר למימון על ידי הרשויות. מהלך זה יהיה כרוך בהוצאה מתקציב המדינה בסכום מוערך של כ-70 מיליון שקלים. חוק זה יחל רק בשנת 2024 לאחר הבחירות לרשויות המקומיות שיחולו ב-2023.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)